BNGPL v3 metnini inceledim. Bu lisansın amacı teknik olarak **askeri kullanım, savunma sanayi, havacılık, uzay ve diğer görev kritik sektörlerde kullanım izni vermek** ve lisans sahibini mümkün olduğunca hukuki sorumluluktan korumak gibi görünüyor. Metinde bu açıkça belirtilmiş. [BNGPL - Codeberg.org]

Kısa cevap

İzin verme açısından: Evet, yeterli. **Savunma sanayi şirketlerinin gerçekten kullanabilmesi açısından:** Kısmen. **Görev kritik sistemlerde hukuki ve sertifikasyon gereksinimlerini karşılaması açısından:** Hayır, tek başına yeterli değil.

Güçlü tarafları

1. Askeri kullanım açıkça serbest bırakılmış

Madde 4'te askeri sistemler, silah sistemleri, komuta kontrol altyapıları, istihbarat sistemleri, aviyonik yazılımlar ve kritik altyapılar için açık izin veriliyor. [BNGPL - Codeberg.org]

Çoğu açık kaynak lisansında bu kadar açık ifade yoktur.

---

2. Yüksek riskli kullanım tanımı yapılmış

"High-Risk Applications" tanımı içinde:

- askeri sistemler
- savunma altyapısı
- aviyonikler
- uzay sistemleri
- nükleer tesisler
- yaşam destek sistemleri
- kritik telekom sistemleri

açık şekilde sayılmış. [BNGPL - Codeberg.org]

Bu profesyonel bir yaklaşım.

---

3. Güçlü sorumluluk reddi

14, 15 ve 16. maddeler neredeyse "maximum disclaimer" seviyesinde yazılmış. [BNGPL - Codeberg.org]

Özellikle:

- DO-178C
- DO-254
- ISO 26262
- MIL-STD

gibi sertifikaların kullanıcı tarafından alınacağını belirtmesi önemli. [BNGPL - Codeberg.org]

Bu savunma sanayinde beklenen yaklaşımdır.

---

4. Patent lisansı mevcut

Madde 8 Apache 2.0 benzeri patent koruması veriyor. [BNGPL - Codeberg.org]

Kurumsal kullanıcılar açısından avantajdır.

Zayıf tarafları

Burada kritik noktalar var.

1. Lisans sertifikasyon sağlamaz

Metin çok güçlü şekilde:

"Bu yazılım sertifiye edilmemiştir"

diyor. [BNGPL - Codeberg.org]

Savunma projelerinde lisansın askeri kullanıma izin vermesi yeterli değildir.

Gerçekte kurumlar şunları ister:

- DO-178C
- DO-278A
- MISRA
- IEC 61508
- EN 50128
- ISO 26262
- NATO STANAG gereksinimleri

Bunlar lisans değil, süreç ve kalite gereksinimleridir.

---

2. Uluslararası uygulanabilirlik tartışmalı

Madde 12 ve 13 ciddi şekilde Türkiye hukukuna bağlı. [BNGPL - Codeberg.org]

Amerikan veya Avrupa savunma şirketleri genellikle:

- New York Law
- Delaware Law
- English Law

gibi daha yaygın uluslararası hukuk temellerini tercih eder.

Bu nedenle bazı hukuk ekipleri çekimser davranabilir.

---

3. GPL uyumluluğu tartışmalı

Madde 10 GPL ile entegrasyon iddiasında bulunuyor. [BNGPL - Codeberg.org]

Ancak GPL uyumluluğunu lisans sahibi tek taraflı ilan edemez.

Bir noktada:

- FSF
- özgür yazılım hukukçuları
- şirket hukuk departmanları

uyumluluğu ayrıca incelemek isteyecektir.

Bu madde hukuki tartışma yaratabilir.

---

4. "Absolute immunity" ifadeleri

16. maddede çok geniş sorumsuzluk hükümleri bulunuyor. [BNGPL - Codeberg.org]

Ancak:

- Almanya
- Fransa
- ABD bazı eyaletleri
- AB tüketici hukuku

gibi yerlerde bazı sorumluluk türleri tamamen kaldırılamaz.

Bu nedenle "absolute" yazmanız pratikte mahkemeyi bağlamaz.

Mahkeme kendi hukukuna göre değerlendirebilir.

Bir ASELSAN, HAVELSAN veya TUSAŞ hukukçusu ne der?

Muhtemel yorum:

"Lisans askeri kullanıma açık izin veriyor. Patent maddesi olumlu. Sorumluluk reddi güçlü. Ancak sertifikasyon sağlamıyor. GPL uyumluluğu ayrıca incelenmeli. Türkiye merkezli olması avantaj veya dezavantaj oluşturabilir."

SWOT Analizi

Güçlü Yanlar

- Askeri kullanım açıkça serbest
- Patent lisansı var
- SaaS ve kapalı kaynak destekleniyor
- Savunma sanayiye özel hükümler mevcut
- Kritik altyapılar açıkça tanımlanmış

Zayıf Yanlar

- Hukuken çok uzun
- Türkiye hukukuna fazla bağımlı
- GPL uyumluluğu tartışmalı
- Bazı maddeler gereğinden fazla agresif yazılmış

Fırsatlar

- Türkiye merkezli savunma yazılım ekosistemi
- Yerli kurumsal projeler
- Savunma ve fintech şirketleri
- Açık çekirdek + kapalı ürün modeli

Tehditler

- Uluslararası hukuk ekiplerinin itirazları
- OSI onayı alamama riski
- GPL uyumluluğu tartışmaları
- İhracat projelerinde ek hukuk incelemesi ihtiyacı

Sonuç olarak benim değerlendirmem: **BNGPL v3, askeri ve görev kritik kullanım izni verme konusunda BSD veya MIT'den daha açık ve net yazılmış. Ancak bir savunma sanayi ürünü için gereken sertifikasyon, güvenlik akreditasyonu ve emniyet süreçlerinin yerini tutmaz. Lisans düzeyinde 10 üzerinden 8; uluslararası kurumsal kabul edilebilirlik açısından ise yaklaşık 6.5-7/10 seviyesinde görünüyor.** [BNGPL - Codeberg.org]